

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1676/2532

เด็ก หญิง อ้อย เป รม สุริยา ฯ
นาย เลอสันต์ เป รม สุริยา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754, มาตรา 1755

โจทก์เป็นบุตรของเจ้ามรดกซึ่งเกิดกับ ส. แต่ขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โจทก์ยังไม่คลอด คงมีแต่ ม. มารดาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ ม. จึงเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(2) หลังจาก ส. มารดาโจทก์คลอด โจทก์แล้วโจทก์โดย ส. ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้ฟ้องจำเลยทั้งสี่ว่า ส. มารดาโจทก์กับ ม. มารดาเจ้ามรดก ซึ่งต่างเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ไม่มีอำนาจทำสัญญาแบ่งมรดกของเจ้ามรดก โจทก์จึงขอเรียกทรัพย์มรดกส่วนที่ ม. รับไปคืนจากจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้รับโอน ดังนี้ เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกคืนจากทายาท ต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ 1 ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อโจทก์ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 เมื่อศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ขณะนั้นโจทก์มี ส. มารดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมถือได้ว่าโจทก์โดย ส. ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์มาฟ้องเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 เกิน 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความจำเลยทั้งสี่เป็นผู้รับโอนทรัพย์มรดกจาก ม. ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมย่อมเป็นบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1755.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเลอศักดิ์เปรมสุริยา กับนางสุนีย์ เปรมสุริยา ตามคำสั่งศาลจังหวัดนครปฐมนายเลอศักดิ์ เปรมสุริยา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2520 มีทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิรับมรดกเพียงผู้เดียวคือโจทก์ มีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินโฉนดที่ 5051 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยผู้ตายถือกรรมสิทธิ์ร่วม 1 ใน 5 ส่วน มีห้องแถวปลูกอยู่ 88 ห้องที่ดินโฉนดที่ 15121 และ 15122 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระหว่างที่โจทก์ยังไม่หลุดจากกรรมมารดานั้น นางสุนีย์มารดาโจทก์ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนางมิ่งมารดาของเจ้ามรดกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2520 แบ่งมรดกรายนี้โดยนางสุนีย์ไม่ทราบที่กำลังตั้งครรภ์โจทก์ ดังนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความจึงเป็นโมฆะ เพราะไม่มีอำนาจกระทำได้ ต่อมามารดาโจทก์กับมารดาของเจ้ามรดกในฐานะผู้จัดการมรดกได้ร่วมจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดที่ 5051 เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกให้แก่จำเลยที่ 1 โดยไม่มีการชำระราคาเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำการฉ้อฉลโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่มีการชำระราคาเช่นกันและมีได้มีเจตนาที่จะโอนกันจริง แล้วจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นภริยาของจำเลยที่ 1 โดยไม่มีการชำระเงินกันจริงเพียงแต่มีเจตนาหลอกลวงมิให้โจทก์เรียกคืน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ต่อมาจำเลยที่ 3 จดทะเบียนให้จำเลยที่ 4 เข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมนิติกรรมระหว่างจำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงเป็นโมฆะด้วย การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่สุจริต ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดที่ 5051 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนของนายเลอศักดิ์ เปรมสุริยา 1 ส่วน ใน 5 ส่วน ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการจดทะเบียน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โจทก์หากไม่ชำระให้นำที่ดินดังกล่าว

พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระแก่โจทก์ 1 ใน 5 ส่วนให้จำเลย
ทั้งสี่ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวน 3,000,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยจะปฏิบัติตามคำพิพากษา

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่บุตรของนายเลอศักดิ์เปรมสุริยา คำสั่งศาลที่
แสดงว่าโจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเลอศักดิ์เกิดจากนางสุนีย์นำ
ความเท็จมาร้องต่อศาลและเบิกความเท็จ นายเลอศักดิ์มีทายาทโดยธรรมเฉพาะนา
งมิ่งมารดาของนายเลอศักดิ์แต่เพียงผู้เดียว ททรัพย์มรดกมีเฉพาะที่ดินเท่านั้นสัญญา
ประนีประนอมยอมความทำด้วยความสมัครใจ จึงมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะ จำเลยที่
1 ถึงที่ 3 ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยชอบและเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต โจทก์ไม่มีอำนาจ
เพิกถอน โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกคืนโดยบรรยายฟ้องว่า ผู้จัดการมรดกจำหน่าย
โอนทรัพย์มรดกโดยมิชอบโจทก์โดยนางสุนีย์ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ทราบเรื่องมา
ตั้งแต่นั้น แต่ไม่ฟ้องคดีเสียภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์เกิดและถือเป็นวันรู้ถึง
ความตายของเจ้ามรดก คดีจึงขาดอายุความ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบุตรของนายเลอ
ศักดิ์ เปรมสุริยา และนางสุนีย์ เปรมสุริยาบุคคลทั้งสองมิได้จดทะเบียนสมรสกัน
นายเลอศักดิ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2520 นางสุนีย์มารดาคลอดโจทก์เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2521 และศาลได้มีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ

นายเลอศักดิ์ เปรมสุริยา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่า ตามฟ้องของโจทก์บรรยายว่า เมื่อนายเลอศักดิ์ เจ้ามรดกถึงแก่กรรม นางมิ่ง แซ่เอ็ง มารดาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ นางมิ่งแซ่เอ็ง จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 (2) และตามฟ้องของโจทก์อ้างว่า นางสุนีย์มารดาโจทก์กับนางมิ่ง แซ่เอ็ง มารดาของเจ้ามรดกซึ่งต่างก็เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ไม่มีอำนาจทำสัญญาแบ่งมรดกของนายเลอศักดิ์ โจทก์จึงขอเรียกทรัพย์มรดกของนายเลอศักดิ์ส่วนหนึ่งที่นางมิ่ง แซ่เอ็ง รับไปคืนจากจำเลย ทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้รับโอน เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกคืนจากทายาทต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อโจทก์ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ในขณะนั้นโจทก์มีนางสุนีย์มารดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ถือได้ว่าโจทก์โดยนางสุนีย์มารดาควรได้รู้ถึงความตายของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดกตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 เกิน 1 ปีแล้ว เช่นนี้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามบทกฎหมายดังกล่าวจำเลยทั้งสี่เป็นผู้ที่รับโอนทรัพย์มรดกมาจากนางมิ่งซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนายเลอศักดิ์เจ้ามรดก ย่อมเป็นบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ